

יסודות ההסברה(רמב"ם, מקורות 8-9)

(א) הבחנה בין מצוות לתיקון הגוף למצוות לתיקון הנפש

(ב) הסבר היסטורי:

1. מצוות רבות נינו נגד עבודה זרה

2. קרבנות כמעין פשרה עם המנהג הקיים אז

(ג) לא מתחשב בפרטי המצוות לגבי החיפוש אחר טעמי מצוות

(ד) המצוות טובות בד"כ, אבל לא 100%

רמב"ם - י"ד הקבוצות

הרמב"ם חילק את המצוות ל14 קבוצות. החלוקה היא לפי טעמי המצוות

(א) השקפות יסוד

מקור 2

יש קבוצה של מצוות, כמו תקיעה בשופר לפני מלחמה, שנועדו להשריש בעם את ההבנה שהם תלויים באלוהים.

האדם הפרטי, כשבאים אליו אסונות, הוא צריך לפשפש במעשיו - למרות שהסיפור מורכב, ויש מצב שצדיק ורע לו - ולמרות זאת זה לא פותר את האדם מפשפוש במעשיו.

הרמב"ם מפרש את "ואם תלכו עמי קרי"(ויקרא כ"ו, 12) - "קרי" = "מקרה" - אם בני ישראל יגידו שהכל מקרה ולא יפשפשו במעשיהם, אז אלוהים יגרום לעוד מקרים כאלה.

לכן יש מצוות להזכיר לאדם בשעת אסון שהכל מה', שום דבר לא מקרה - כי האמונה שזה מקרה גורמת לבני האדם להמשיך במעשיהם ודעותיהם הפסולים, כי אם האסון הוא מקרה - אין טעם לחזור בתשובה.

הרמב"ם גם שם את מצוות החזרה בתשובה בקבוצה הזו.

(ב) נגד עבודה זרה

לדוגמה, האיסור ללבוש את בגדי המין השני, הוא כנגד מנהג של גברים שעבדו את מאדים ונשים שעבדו את נגה, שבחג מסויים התחלפו בבגדים כדי לנסות גם מתכונות של המין השני.

גם האיסור על הנאה מבשר וחלב קשור לעבודה זרה - על שאר המאכלים האסורים לאכילה אין איסור הנאה.

(ג) מידות

מצוות של תיקון המידות.

מקור 5

הרמב"ם שם בקבוצה הזו גם את מצוות "אשת יפת תואר" - היתר לחייל, בשעת מלחמה, לאנוס אישה נוכריה - פעם אחת.
כתוב "אשת" ולא "אשה" - כי ההיתר הוא אפילו אם מדובר באשת איש.
זה לא מעשה חיובי, אבל התורה מתירה אותו - בצורה מוגבלת.
המעשה חייב להעשות בסתר, ואחרי זה החייל חייב להביא אותה לארץ, לתת לה חודש להתאבל שבו אסור לו לבוא אליה - ואפילו להתיר לה לעבוד עבודה זרה בביתו.
הרמב"ם מסביר שהתורה באה לשנות את האדם (בניגוד לנצרות, שהיא יפה מאוד - על הנייר). יש דברים שאם נאסור עליהם - הם יתבצעו בכל זאת, ללא גבולות, בצורה אכזרית יותר.

ד) הטבה לעניים

גם שנת שמיטה קשורה לקבוצה הזו.

ה) סילוק נזקים

בתורה כתוב עין תחת עין, אבל אין הכוונה שצריך להוציא לפוגע עין - אלא שהפוגע צריך להחזיר עין לנפגע. מכיוון שזה בלתי אפשרי להחזיר את העין, צריך להחזיר ממון במקום. אבל איך יודעים כמה? יש חמישה מרכיבים:

1. נזק: אם זה נזק קבוע, אז עושים הערכת שוק - בכמה היה אפשר למכור את הנפגע כעבד לפני ואחרי הפגיעה.
2. שבת: אם זה נזק זמני, צריך לשלם לו משכורת על הזמן שהוא מחלים ולא יכול לעבוד - אבל מנכזים מזה "שכר מינימום" - כי גם כשהאדם נפגע ולא יכול לעבוד במקצועו, הוא יכול לעשות משהו ("לעבוד בתור דחליל")
3. ריפוי: לשלם את מחיר הריפוי.
4. צער: פיצוי על הכאב - תמורת כמה כסף היית מוכן שיפגעו בכך ככה?
5. בושת: פיצוי על צער נפשי.

ו) עונשים

אלו מצוות על שופטים, להטיל את העונש הראוי על עבריינים. אבל איך קובעים מהו העונש הראוי?
היום שואלים שני שאלות - האם זה מרתיע? האם העבריין ישתקם? אבל לנפגע לא איכפת - הוא רוצה שהפוגע יענש!

מקור 4

הרמב"ם קובע ארבעה קריטריונים לחומרת העונש:

1. חומרת הפשע - העונש צריך להיות פרופורציונלי לפשע. מידה כנגד מידה.

2. תדירות האירוע - אם עבירה הפכה להיות מכת מדינה, אז צריך להחמיר את העונש, כדי להרתיע.
3. עצמת הפיתוי - אם הפיתוי חזק, אז צריך עונש חזק כדי להתנגד לפיתוי.
4. הקלות להסתיר את המעשה - אם הסיכוי שיתפסו את העבריין קטן, אז צריך לתת עונשים כבדים כדי שבכל זאת לא יבצעו את הפשע.

ז) ממונות

כל המצוות שקשורות לכסף. איסורים לרמות בעסקים.
לדוגמה, הגמרא מגדירה 4 סוגי שומרים - במידה ואדם שומר על רכושו של אחר, מה מידת האחראיות שלו על הרכוש?

1. שומר חנם - בעל הרכוש נהנה 100% - השומר עושה לו טובה.
 2. שומר שכר
 3. שוכר
 4. שואל - זה בדיוק הפוך - בעל הרכוש עושה 100% טובה לשומר.
- הרמב"ם אומר - מידת האחראיות כפי מידת ההנאה. שואל אחראי גם במקרה של שוד מסויים. שומר חנם אחראי על דברים בסיסיים ביותר.

ח) שבת ומועדים

בנוסף לדברים הברורים, הרמב"ם אומר לגבי סוכות ופסח שזה בא ללמד אותנו השקפה ומידות.

- פסח - ההשקפה היא שאלוהים מתערב במקרים מיוחדים, והמידות הן אמפטיה לחלשים.
- סוכות - ההשקפה היא שאלוהים שומר ביום יום, מביא פרנסה יומיומית, והמידות הן הכרת תודה - על זה שאנחנו כבר לא במדבר. בשביל זה ארבעת המינים - להכיר תודה על הארץ.

מקור 6

הרמב"ם אומר שאמנם חז"ל הצמידו את המשל על ארבעת המינים כנגד ישראל, אבל הטעם המקורי הוא הכרת תודה.
הוא מביא דוגמה נוספת לאלגוריה כזו - "ויתד תהיה לך על אזניך" - חזל השתמשו בזה כדי להנחיל השקפה של להמנע משמיעת דברים רעים, אבל הרמב"ם אומר שברור מהפשט שמדובר במשהו אחר - של עשיית צרכים במדבר.
הרמב"ם אומר שאמנם המידות שחז"ל רצו ללמד הן חשובות - אבל עדיין צריך להבין את המשמעות האמיתית של המצוות.